Legislação

PEI é obrigatório. E o prazo?

O que o Decreto 12.773/2025 e a Portaria MEC 421/2026 pedem da escola.

OBRIGATÓRIO DESDE DEZEMBRO DE 2025

> "É obrigatória a realização de documento individualizado de natureza pedagógica, com atualização contínua, como PAEE e o PEI, que derive do estudo de caso."

Decreto 12.686/2025, art. 12, com a redação do Decreto 12.773/2025. PAEE: Plano de Atendimento Educacional Especializado. PEI: Plano Educacional Individualizado.

A ordem dos documentos

- 1. Estudo de caso
- 2. PAEE: registra o estudo de caso e define os apoios (art. 10)
- 3. PEI: plano de acessibilização curricular (art. 11)

Portaria MEC 421/2026, art. 7º, IV.

O que o PEI precisa ter

- Atividades no AEE e articulação com o professor regente
- Medidas de acessibilidade curricular, didático-pedagógica e avaliativa
- Estratégias de acompanhamento
- Registro das devolutivas às famílias

Portaria 421, art. 11. AEE: Atendimento Educacional Especializado.

Prazo: até terceiro anos, contados de 15/05/2026

Vale para adequar os documentos que a rede já usa (art. 37). A obrigação de ter PAEE e PEI já está em vigor.

Por onde a escola começa

- Liste quem precisa de estudo de caso, não só quem tem laudo
- Registre o estudo de caso no PAEE
- Monte o PEI a partir do PAEE
- Combine e registre as devolutivas às famílias
- Inclua PAEE e PEI no projeto político-pedagógico

O resumo completo, com as fontes

included.com.br/blog/pei-obrigatorio-decreto-portaria-421